

1019331-97.2022.8.26.0577

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Magistrado: Paulo de Tarso Bilard de Carvalho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... pela autora, mas sim de um crime de roubo ocorrido no interior da agência bancária da ré.

A respeito da ocorrência do crime no interior da agência bancária a parte ré limitou-se a afirmar que "(...) frisa-se que a alegação do Autor demonstra que o fato se deu fora das dependências do Banco, estando fora do escopo de fraude conforme normativo SGR n° 05.1062 (...)".

Nesse ponto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

2ª Vara Cível

Avenida Salmão, 678, 1º andar - sala 104 - Jardim Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: 12 3878-7130 - E-mail: sjcampos2cv@tjisp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 12h30 às 19h

Autos n. 1019331-97.2022.8.26.0577

SENTENÇA

Processo nº:

1019331-97.2022.8.26.0577

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Requerente:

Sebastiana Ribeiro de Oliveira Vasconcelos

Requerido:

Banco Bradesco S/A

Prioridade Idoso

Vistos.

SEBASTIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de BANCO BRADESCO S/A, alegando, em suma, que "(...) No dia 11 de junho de 2022, por volta das 11:49h, (...) após retirar extrato da poupança, foi abordada ainda dentro da agência, 'por um homem, de estatura média, gordo moleton preto, calça e chinelo, onde ao se aproximar de mim dizendo que esqueci um papel no caixa eletrônico eu parei e ele me ameaçou dizendo: A senhora vai voltar comigo no caixa eletrônico, sem gritar, eu estou armado e se a senhora fizer algo eu dou um tiro na sua cabeça. Durante o período da transação ele me ameaçou, disse que sabia onde eu morava e continuou as ameaças de morte. Foi transferido R\$4.902,16 para uma conta em nome de JOAO VITOR SOUZA BRITO DA SILVA (...) O meliante estava acompanhado de outro homem alto, de cor preta, ciorte de cabelo estilo moicano, de moletom e chinelo', como consta do Boletim de Ocorrência CK3603-2/2002 (...)" ; ao final, requereu (a) indenização por danos materiais (R\$ 4.959,90) e (b) reparação por danos morais (R\$ 25.000,00). Com a inicial, juntou documentos (fls. 9-16).

Deferiu-se gratuidade (fl. 17).

O réu (fls. 22-26) informou o nome de seus advogados, com documentos (fls. 27-81). Citado (fl. 82), o réu contestou (fls. 83-100), com documentos (101-142), alegando, em preliminar, ilegitimidade passiva "(...) o Autor é carecedor de ação em face do Réu BANCO BRADESCO, uma vez que este é parte ilegítima para responder à presente ação, pois as transferências em comento foram direcionadas ao beneficiário,

identificável a partir dos comprovantes de transferências apresentados pelo próprio Autor (...)" e, no mérito, em suma, que "(...) BANCO BRADESCO esclarece que está impossibilitado de devolver o valor das transferências, tendo em vista que para isso é necessário aplicar a funcionalidade MED – Mecanismo Especial de Devolução. Entretanto, para que o estorno seja possível, é necessário que seja atestada a ocorrência de fraude e os valores ainda se encontrem nas contas bancárias dos beneficiários – o que não ocorreu in casu (...) ainda que o Réu BANCO BRADESCO atue de forma proativa e diligente visando o retorno do valor ao Autor, resta impossível a devolução do valor. Isso, porque as transferências via PIX ocorrem de forma imediata, motivo pelo qual o beneficiário, provavelmente retirou e/ou utilizou os valores creditados em suas contas bancárias em outras Instituições Financeiras, antes mesmo de o Autor contatar o Réu BANCO BRADESCO (...) verifica-se a necessidade de acesso à conta bancária do Autor a partir de login e senha, de modo que as transferências ocorrem independentemente de suposto erro no aplicativo alegado pelo Autor (...) Ademais, o Autor apresenta o beneficiário do valor: João Batista Gomes Junior. Contudo, apesar de encontrados pelo Autor, esta busca a reparação de supostos danos em face do Réu BANCO BRADESCO, que em nada colaborou para o cometimento dos ilícitos em questão, seja direta ou indiretamente (...) reitera-se que restou evidente que não houve qualquer falha na prestação de serviços do Réu para que a operação apontada pelo Autor fosse concluída, uma vez que houve autorização por meio de senha pessoal para realizar as transferências (...) Além disso, frisa-se que a alegação do Autor demonstra que o fato se deu fora das dependências do Banco, estando fora do escopo de fraude conforme normativo SGRE nº 05.1062. A (...)"

Houve réplica (fls. 146-150).

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, coloque-se tarja (processo com sentença - NSCGJ, art. 192, VII).

A preliminar de ilegitimidade passiva da contestante não tem razão de ser.

Atento à narrativa da inicial e aos documentos que instruem, evidencia-se pertinência subjetiva passiva do réu.

Saber se irá ou não se submeter à pretensão dela é questão de mérito.

O processo comporta julgamento, não havendo necessidade/pertinência de outras provas além das constantes nos autos.

O processo comporta julgamento.

O pedido é procedente em parte.

É incontroverso que a autora foi vítima de subtração de valor (R\$4.959,90) de sua conta bancária mediante ameaça no interior da agência do réu.

A propósito, há comprovação desta transferência/subtração (fl. 15), com indicação do destinatário do recurso subtraído.

A autora (fl. 2) afirmou, em suma que "(...) No dia 11 de junho de 2022, por volta das 11:49h, (...) após retirar extrato da poupança, foi abordada ainda dentro da agência, 'por um homem, de estatura média, gordo moleton preto, calça e chinelo, onde ao se aproximar de mim dizendo que esqueci um papel no caixa eletrônico eu parei e ele me ameaçou dizendo: A senhora vai voltar comigo no caixa eletrônico, sem gritar, eu estou armado e se a senhora fizer algo eu dou um tiro na sua cabeça. Durante o período da transação ele me ameaçou, disse que sabia onde eu morava e continuou as ameaças de morte. Foi transferido R\$4.902,16 para uma conta em nome de JOAO VITOR SOUZA BRITO DA SILVA (...) , conforme consta do extrato retirado após o ocorrido. O meliante estava acompanhado de outro homem alto, de cor preta, ciorte de cabelo estilo moicano, de moletom e chinelo' (...)"

E juntou Boletim de Ocorrência (fls. 13-14), realizado no mesmo dia dos fatos (11.6.2022 - sábado), com comprovante da transferência bancária do valor indicado na inicial (fl. 15 – R\$4.959,90 - compensado no dia 13.6.2022, segunda-feira).

A esse respeito, a ré tangenciou o ocorrido alegando (fl. 90), em suma, que "(...)"

As transações só se concretizaram porque houve a autorização de senha de 4 dígitos e TOKEN (...) de modo que as transferências ocorrem independentemente de suposto erro no aplicativo alegado pelo Autor (...) não há que se falar em restituição e, tampouco, qualquer tipo de indenização, já que as transferências foram realizadas através da senha de uso pessoal e intransferível do Autor e encaminhada ao

beneficiário. Portanto, indiscutível que o Autor não sofreu qualquer dano em decorrência de suposta negligência praticada pelo Réu BANCO BRADESCO (...)." Atento a narrativa do réu, observa-se que não se trata de mal uso de aplicativo pela autora, mas sim de um crime de roubo ocorrido no interior da agência bancária da ré.

A respeito da ocorrência do crime no interior da agência bancária a parte ré limitou-se a afirmar que "(...) frisa-se que a alegação do Autor demonstra que o fato se deu fora das dependências do Banco, estando fora do escopo de fraude conforme normativo SGRE nº 05.1062 (...)".

Nesse ponto, além de divergir da narrativa da autora que afirma ter ocorrido nas dependências da agência bancária, mais especificamente junto aos caixas eletrônicos, a parte ré não trouxe aos autos nenhuma prova mínima de suas alegações, a fim de afastar as afirmativas da autora.

Por esta razão, se a autora foi vítima de assalto em agência bancária, evidencia-se hipótese de falha na prestação de seus serviços, cabendo ao banco réu, por isso, responder pelas consequências dessa falha (falha na segurança), nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

Configurada a culpa do réu, ele deve indenizar os danos causados desta sua conduta. Sobre os danos materiais, a autora comprovou a transferência ilícita de R\$4.959,90, em 13.6. 2022, cabendo ao réu restituir-lhe este valor.

Sobre a pretensão de reparação por dano moral, é de meridiana clareza que o fato vivenciado pela autora, extrapola o mero aborrecimento e têm o condão de atingir sua personalidade.

O valor para reparação do dano moral, contudo, não pode ser aquele pretendido pela autora na petição inicial. Alguns critérios têm norteado o julgador para o arbitramento de indenização por danos desta natureza.

A título de observação, transcrevo um comentário do professor Caio Mário da Silva Pereira feito à luz da Constituição da República de 1988, quando traçou um balizamento para a fixação do ressarcimento no caso de dano moral, e que será utilizado no caso em questão:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrado pelo juiz, atendendo as circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (Responsabilidade Civil, 2ª edição, RJ, Forense 1990, n. 49, pág. 67).

Analisados os elementos de prova dos autos (atento à conduta culposa do réu, à dimensão e à extensão do dano), fixo a indenização em R\$6.000,00.

Quanto ao dano moral, cabe uma observação. Sua reparação nunca chegará a qualquer tipo concreto de equivalência entre o prejuízo e o ressarcimento. Servirá, pois, para proporcionar ao indenizado uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris. Entretanto, sem jamais se converter em fonte de enriquecimento, ainda mais, quando o ato é isento de dolo, como é este caso.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de Sebastiana Ribeiro de Oliveira Vasconcelos em face de Banco Bradesco S/A para condenar o réu a pagar à autora (a) R\$4.959,90, a título de ressarcimento, corrigidos e com juros de 1% ao mês a partir da data em que se efetivou a transferência criminosa (13.6.2022 (fl. 15)) e (b) R\$6.000,00, a título de danos morais, corrigidos e com juros de 1% ao mês a partir da publicação desta sentença.

Pela sucumbência mínima (NCPC, art. 86, parágrafo único), a parte ré arcará com custas e despesas processuais e com honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação (NCPC, art. 85, §2º, 1ª parte inc. III e IV), tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado.

Relativamente à taxa judiciária (Lei n. 11.608/2003, art. 4º, I, §1º), observe-se que a gratuidade da autora não desobriga a ré, parte vencida, do respectivo pagamento (NSCGJ, art. 1.098, §5º - Nos casos de gratuidade da justiça, o

recolhimento da taxa judiciária correspondente à parte a quem foi concedido o benefício, será realizado pelo vencido, salvo se também for beneficiário da gratuidade, antes do arquivamento dos autos, sob pena de adoção das providências indicadas nos parágrafos anteriores).

Com o trânsito, (a) intime-se a parte ré/vencida, nos termos do art. 274 e parágrafo único, do NCPC, para que pague a taxa judiciária (Lei n. 11.608/2003, art. 4o), sob pena de expedição de certidão de crédito. Caso ela não pague a taxa, aguarde-se por 60 dias corridos, contados da expedição da notificação; após o decurso do prazo, expeça-se certidão de crédito e encaminhem-na à Procuradoria Fiscal, quando se tratar de devedor domiciliado na capital, ou à Procuradoria Regional respectiva, quando se tratar de devedor domiciliado em outra comarca (NSCGJ, art. 1098, §2o); e, por fim, (b) atento ao fato de que eventual cumprimento de sentença se dará por incidente respectivo, arquivem-nos com as anotações e as formalidades legais.

P.I.

São José dos Campos, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA